

1500185-91.2022.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104338/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 24341854 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2104338 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Davi Avelino de Santana

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500185-91.2022.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500185-91.2022.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104338/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 24341854 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2104338 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Davi Avelino de Santana

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

DAVI AVELINO DE SANTANA foi processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, em tese, no dia 15 de abril de 2022, às 20h20, na Rua dos Lírios, nº 308, Jardim Eldorado, nesta cidade e comarca de Cordeirópolis/SP, trazia consigo

e guardava, para fins de tráfico, o total de 19 (dezenove) porções de cocaína, em estado petrificado, vulgarmente chamada de Crack, com peso aproximado de 4g (quatro gramas), além de 4 (quatro) porções da substância entorpecente Tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, com peso aproximado de 9g (nove gramas), substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. 185/187.

Devidamente citado a fls. 134, o acusado apresentou resposta escrita à acusação, fls. 140/144. Recebida a denúncia em 04 de agosto de 2022, fls. 177/178.

Constam dos autos, auto de prisão em flagrante a fl. 01, termo de depoimento a fls. 02/04, termo de interrogatório a fls. 05, boletim de ocorrência a fls. 07/10, auto de exibição e apreensão a fls. 12/13, fotografias a fls. 14/16, laudo de constatação preliminar de substância entorpecente a fls. 18/20, atestado médico a fls. 28, relatório final a fls. 116, guia de auto de depósito a fls. 124/125, laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 185/187, folha de antecedentes a fls. 191/193, certidão de feitos criminais a fls. 194/195.

Em audiência de instrução e julgamento realizada nessa data foram ouvidas as testemunhas. Ausente o réu. Requerido pela defesa um prazo para apresentação de justificativa e nova data de audiência. O MP requereu a revelia do réu. O juízo declarou a revelia do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público, requereu a procedência da pretensão acusatória, tecendo considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa, por seu turno, em alegações finais, requereu preliminarmente o cerceamento de defesa, a desclassificação com aplicação da pena de advertência. Subsidiariamente, requereu a fixação no mínimo legal e a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, passo ao exame da preliminar suscitada pela defesa.

Da preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz a d. Defesa do réu, em alegações finais orais, o cerceamento de defesa haja vista o indeferimento de prazo para se apresentar justificativa da ausência do réu em juízo.

Após criteriosa análise dos argumentos apresentados, tendo em conta o panorama de provas dos autos, observo que o acusado foi intimado das medidas cautelares a fls. 174/176, bem como foi intimado da audiência e forneceu endereço a fls. 184.

É indubitável que o acusado tinha conhecimento da obrigação de manter endereço atualizado junto a este juízo, bem como de comparecimento à presente audiência. Da certidão de feitos criminais dos autos depreende-se que por mais de uma vez foi preso em flagrante por tráfico e teve concedida liberdade provisória com medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

E o acusado tanto tinha conhecimento de tais deveres que mantinha em sua carteira via impressa do alvará de soltura consoante se constata dos depoimentos dos policiais militares colhidos na data de hoje.

Nestes termos, concluo pela inexistência de prejuízo e afasto a preliminar, reiterando e ratificando a fundamentação exposta em audiência.

Passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante a fl. 01, termo de depoimento a fls. 02/04, termo de interrogatório a fls. 05, boletim de ocorrência a fls. 07/10, auto de exibição e apreensão a fls. 12/13, fotografias a fls. 14/16, laudo de constatação preliminar de substância entorpecente a fls. 18/20, guia de auto de depósito a fls. 124/125, laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 185/187, bem como da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Convém destacar que a configuração do delito de tráfico de drogas independe da efetiva ocorrência de comércio ilícito. Com efeito, trata-se de crime de ação múltipla e a incursão em qualquer dos comportamentos descritos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 é suficiente para a caracterização do delito.

O laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 185/187, descreve

que foram apreendidos invólucros contendo maconha, com massa líquida de 1,29 gramas, além de microtubos contendo cocaína, com massa líquida de 6,65 gramas. A autoria, por igual, é certa. Não há dúvida de que deva ser atribuída ao Réu. A testemunha Júlio Rama de Jesus, policial militar, em juízo disse que no dia dos fatos estava juntamente com seu parceiro de equipe. Voltavam de uma ocorrência no bairro Jd. Eldorado. Quando na Av. Presidente Vargas com o cruzamento da rua dos Lírios. Visualizaram um indivíduo tentando entrar no bar, assim que avistou a viatura. Parecendo estar em fuga, não sabia se entrava ao bar ou se corria em direção a mata. Razão pela qual foi abordado. Identificado como Davi Avelino. Realizaram a busca pessoal. Em sua carteira localizaram, 19 porções aparentando ser crack. E em sua meia localizada mais 03 porções aparentando ser maconha. Todas embaladas. Localizaram R\$ 55,00 em dinheiro, na sua carteira e R\$4,00 em moeda no seu bolso. E um aparelho celular. Indagado, Davi disse que já possuía antecedentes pelo crime de tráfico de drogas. Em sua carteira também havia um alvará de soltura com medidas cautelares de novembro de 2020. Indagado sobre o crime. Confessou. Disse que recebia R\$ 30,00. Prestava serviço a Daniel Pacheco, por turnos. Dado voz de prisão e conduzido ao hospital municipal, posterior ao plantão policial de Limeira.

A testemunha Vitor Roso Bueno, policial militar, em juízo disse que no dia dos fatos estavam retornando de um atendimento de uma ocorrência de perturbação de sossego no bairro Jd. Eldorado. Passaram por um local conhecido por ponto de venda de drogas. No cruzamento com a Av. Presidente Vargas e a Rua dos Lírios. Nesse cruzamento existe um bar e em frente havia um indivíduo que esboçou uma fuga. Repentinamente ficou indeciso se entrava no bar ou permanecia na calçada. Esse indivíduo estava sentando do outro lado do bar, quando passaram para atender a ocorrência. Submetido a busca individual foi identificado como Davi Avelino. Em sua carteira foi localizado 19 pedras de crack, R\$ 55,00 e um alvará de soltura da Comarca de Leme com medidas cautelares. Localizaram em sua meia 03 porções de maconha. Nas vestes tinha mais R\$ 4,00 em moeda e um telefone celular. No perímetro foi localizado mais um maço de cigarro amassado e mais uma porção de maconha, no formato e embalagem semelhante aquelas que foram encontradas em sua meia. Davi, confessou a prática de tráfico que funcionava por turnos e recebia a quantia de R\$ 30,00. O responsável pelo fornecimento das drogas e recolhimento do dinheiro era um indivíduo chamado Daniel Pacheco. Foi dado voz de prisão e foi conduzido para o plantão policial. Em relação a testemunhas civis haviam apenas clientes no bar consumindo. Não havia pessoas próximas para confirmar o que o réu declarou aos policiais. A abordagem foi próxima ao bar, mas a uma distância que não era possível escutar. Só foi fornecido pelo réu o nome do responsável, não sendo possível ser ouvido.

Da análise do conjunto probatório extrai-se que o acusado efetivamente praticou a conduta que lhe é imputada. Com efeito, tanto a materialidade quanto a autoria resultaram suficientemente demonstradas. A prova oral, somada a outros elementos dos autos, demonstra o cometimento do delito. As circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão dos entorpecentes e a forma de acondicionamento são elementos que evidenciam de modo bastante a mercancia ilícita.

A tese defensiva para a desclassificação de posse de drogas, não se sustenta. Importante salientar que os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência são válidos e suficientes para embasar uma sentença condenatória, mormente pelo fato de não haver nenhum indício de que faltaram com a verdade para legitimar suas ações ou prejudicar o acusado.

A orientação jurisprudencial é pacífica e torrencial no sentido de dar total valor aos depoimentos prestados por policiais.

Nesse sentido, temos os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“PROVA. TESTEMUNHO DO POLICIAL. VALIDADE. Como reiteradamente tem-se decidido, o depoimento do policial é válido e eficiente para estear veredicto condenatório. Afinal, em tese, trata-se de pessoas idôneas, cujas declarações retratam a verdade. Não há porque, antecipadamente, vedá-las, pois as hipóteses de impedimento ou suspeição estão elencadas na lei processual de forma taxativa. Cumpre a Defesa provar com segurança que tais depoimentos são viciados e fruto de sentimento escuso

para prejudicar o réu. Isto não aconteceu no caso em julgamento (...)” (Apelação Crime nº 70011511292, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, relator: Sylvio Baptista, julgado em 07/07/2005).

Por fim, é possível o reconhecimento de que o acusado incorreu na figura do tráfico privilegiado. Com efeito, o Réu atende aos requisitos cumulativos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Trata-se de primário e de bons antecedentes. Não constam em folha de antecedentes condenações anteriores passadas em julgado. Ademais, não há indícios de que se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No tocante à atividade criminosa, não há indícios de que faça do crime seu meio de vida, sendo insubsistente para tal fim a existência de processos em curso. O interrogatório do acusado prestado em solo policial sequer pode ser considerado para afastar o reconhecimento do privilégio. Tampouco a descrição de divisão de tarefas fornecida pelo próprio acusado na fase do inquérito, não contraditada judicialmente, pode ser validamente considerada como prova em seu desfavor para que se tenha por evidenciada sua eventual qualidade de integrante de organização criminosa.

Nestes termos, o julgamento de parcial procedência da pretensão acusatória é medida que se impõe.

Passo à individualização das penas nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria das penas, as circunstâncias judiciais são ínsitas à reprovabilidade do delito, aspecto já abarcado pelo tipo penal.

Na segunda fase, não constam agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento. Incide a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Quanto à fração de diminuição, deve ser balizada pelos mesmos critérios do artigo 42 da Lei 11.343/2006. Observo que laudo pericial de exame químico-toxicológico a fls. 185/187 consigna que foram apreendidos 4 invólucros contendo maconha, com massa líquida de 1,29 gramas, além de microtubos contendo cocaína, com massa líquida de 6,65 gramas. Nesta perspectiva, aplico o redutor acima do mínimo, no patamar intermediário de 1/3 (um terço).

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal ante a ausência de elementos sobre a situação financeira do(s) Réu(s).

Tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

Inviável a concessão dos benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal porque não preenchidos os requisitos legais. Indefiro a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos por não considerar a reprimenda alternativa adequada e proporcional diante do delito praticado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar DAVI AVELINO DE SANTANA pela prática do crime do artigo 33, caput, na forma do mesmo artigo 33, parágrafo 4º, todos da Lei nº 11.343/2006, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Diante do requerimento formulado pelo Ministério Público, tendo resultado comprovado, nesta data, o descumprimento das medidas cautelares não prisionais outrora aplicadas ao acusado, que teve liberdade provisória concedida em seu benefício mais de uma vez, incluindo-se não observância da obrigação de manter endereço atualizado, atendidos os requisitos e os pressupostos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento no artigo 282, §1º, do CPP, DECRETO a prisão preventiva do réu DAVI AVELINO DE SANTANA. Expeça-se o competente mandado de prisão. Anote-se para fins de reavaliação noventenária (art. 316, parágrafo único, do CPP).

DECLARO ainda, o PERDIMENTO dos bens apreendidos, consistentes no numerário (depósito judicial de fls. 124/125), e no aparelho celular constante no auto de exibição/apreensão de fls. 12/13, em favor da União, porque evidenciada a vinculação com o tráfico de drogas, nos termos do artigo 91 do Código Penal, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (artigo 63, da Lei

11.343/06). Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas e à Secretária Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis, nos termos do Comunicado CG nº. 805/2019.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Custas "ex lege" (Lei Estadual nº 11.608/2003), suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 12, da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública de Estado e a OAB-SP, se o caso.

Com trânsito em julgado: (i) expeça-se Guia de Execução Definitiva, anotando-se o resultado definitivo no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD e Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral da Justiça; (ii) atualize-se o valor da multa e intime-se os Réus para pagamento, comunicando-se, por fim, o IIRGD.

Sentença proferida em audiência.

Sem prejuízo, acolhendo-se o quanto requerido em audiência de instrução e julgamento, intmem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Cumpra-se.

Cordeiropolis, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA